第四章 犯罪概念与犯罪构成

第一节 犯罪概念

【考点 1：犯罪概念的界定模式】

（1）犯罪的形式概念：仅基于法律特征定义犯罪，强调"刑法之明定"，体现罪刑法定原则；

（2）犯罪的实质概念：从犯罪本质给犯罪下定义，揭示行为被规定为犯罪的内在原因；

（3）犯罪的混合概念：既强调实质概念又注重形式概念，同时揭示犯罪的本质特征和法律特征；

〈案例〉1810 年《法国刑法典》第 1 条：法律以违警刑处罚之犯罪，称为违警罪；法律以矫正刑处罚之犯罪，称为轻罪；法律以身体刑处罚之犯罪，称为重罪；

〈引述〉德国刑法学家宾丁认为，犯罪即违反刑事制裁法律的行为；法国刑法学家盖洛认为，犯罪乃由事先制定的法律以刑罚相威胁和禁止的行为；

〈时序〉1922 年《苏俄刑法典》第 6 条规定威胁苏维埃制度基础的危害社会行为为犯罪；1958 年《苏联刑事立法纲要》采用混合概念界定犯罪；

考研你终硕 制作

【考点 2：我国刑法犯罪概念】

（1）《刑法》第 13 条规定：一切危害国家主权等行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪；

（2）我国犯罪定义：严重危害社会，触犯刑法并应受刑罚处罚的行为；

（3）属于混合概念类型，既揭示社会危害性的本质特征，又强调应受刑罚处罚的法律特征；

【考点 3：犯罪的三个基本特征】

（1）具有严重社会危害性：犯罪最本质、最基本的特征，是犯罪的实质内容；

（2）具有刑事违法性：社会危害性的法律表现，是犯罪与一般违法行为相区别的重要特征；

（3）具有应受惩罚性：前两个特征的必然法律后果，是犯罪行为区别于其他违法行为的重要特征；

〈注意〉三个特征紧密结合、有机联系，都是任何犯罪必然具备的，缺一不可；

〈易错点〉不应受刑罚惩罚（行为不构成犯罪）与不需要刑罚惩罚（构成犯罪但免予处罚）是两个不同概念；

【考点 4：社会危害性的具体内容】

（1）定义：行为对刑法所保护的社会关系造成或可能造成损害的特性；

（2）判断标准：情节显著轻微危害不大的不认为是犯罪，社会危害性达到相当严重程度是犯罪与其他违法行为的根本区别；

（3）影响因素：行为侵犯的客体、行为的手段后果及时间地点、行为人情况及主观因素；

〈示例〉殴打他人造成轻微伤害的，不能构成故意伤害罪；危害国家安全罪比一般犯罪社会危害性更大；

〈注意〉要用历史、发展、全面的观点看问题，社会条件变化可能导致对行为社会危害性评判的变化；

【考点 5：刑事违法性的特点】

（1）犯罪是触犯刑事法律的行为，是最严重的违法行为；

（2）触犯刑事法律是构成犯罪的前提，没有触犯刑法即便有严重社会危害性也不能以犯罪论处；

（3）刑事违法性是主观因素和客观因素的统一；

〈示例〉小偷小摸属违反治安管理处罚法的行为；盗窃数额较大或多次盗窃等才构成盗窃罪；

〈注意〉严重社会危害性是刑事违法性的基础，刑事违法性是社会危害性在刑法上的表现；

第二节 犯罪构成

【考点 1：犯罪构成理论的发展与模式】

（1）犯罪构成起源于拉丁文 corpusdelicti，1796 年德国学者克莱因引入德国译为 Tatbestand；

（2）20 世纪初贝林格创立系统构成要件理论，将犯罪成立条件确定为六个要素，后被迈耶简化为构成要件符合性、违法性、有责性三阶层；

（3）三种主要模式：德日三阶层构成要件理论、英美双层次犯罪成立理论、苏联四要件犯罪构成理论；

〈时序〉1796 年克莱因引入 corpusdelicti 概念→19 世纪初费尔巴哈用于实体法→20 世纪初贝林格创立系统理论→1915 年迈耶完成三阶层架构；

〈对比〉三阶层：构成要件符合性-违法性-有责性递进；双层次：犯罪本体要件+责任充足要件；四要件：犯罪客体-客观方面-主体-主观方面耦合；

【考点 2：我国犯罪构成理论争议及发展】

（1）我国通行四要件犯罪构成理论，脱胎于苏联理论，20 世纪 50 年代初引进并发展；

（2）近年争议包括完善模式、直接引进模式、重构模式，其中引进三阶层理论最具代表性；

（3）四要件理论具有历史合理性、现实合理性和内在合理性，在立法司法实务界占通说地位；

〈注意〉四要件理论虽有瑕疵但不足以颠覆其通说地位；三阶层理论也有缺陷，在大陆法系国家未占绝对优势；

bilibili 考研你终硕 制作

【考点 3：犯罪构成的概念与特征】

（1）犯罪构成是刑法规定的，决定某种行为社会危害性及其程度，为该行为构成犯罪所必须具备的一切客观要件和主观要件的有机统一整体；

（2）犯罪概念与犯罪构成是抽象与具体的关系：犯罪概念是前提基础，犯罪构成是具体化；

（3）三大特征：法定性（体现罪刑法定原则）、决定性（对社会危害性具有决定意义）、统一性（主客观要件有机统一）；

〈示例〉盗窃罪构成要件：侵犯公私财产所有权；盗窃行为且数额较大或多次等；已满 16 周岁有责任能力；直接故意且非法占有目的；

【考点 4：犯罪构成的分类】

（1）按要件繁简：单纯犯罪构成（要素均单一）与混合犯罪构成（复合的和择一的）；

（2）按犯罪形态：标准犯罪构成（单独犯既遂状态）与修正犯罪构成（预备犯、未遂犯、共犯等）；

（3）按危害程度：普通犯罪构成、加重犯罪构成、减轻犯罪构成；

〈示例〉复合构成：强奸罪需暴力胁迫+奸淫行为；择一构成：走私淫秽物品罪目的可为"牟利"或"传播"；

〈注意〉择一构成只要具备可选要素之一即可成立，同时具备多个仍为一罪；

【考点 5：犯罪构成的意义】

（1）实现和维护罪刑法定原则，防止罪刑擅断；

（2）对刑事司法实践的指导作用：区分罪与非罪、此罪与彼罪、正确裁量刑罚；

（3）为司法实践中准确认定犯罪提供明确具体的法律标准；

bilibili
考研你终硕
制作